

1502763-97.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... que transportava não se destinavam ao tráfico. Aduziu que suportou perdas de entes queridos à época dos fatos e acabou retornando ao uso de drogas. Aduziu que estava deambulando e acabou chegando nesta comarca, ocasião em que foi até um ponto de tráfico a fim de conseguir drogas para vender. Disse que lá conseguiu uma porção de crack e, ao se sentar num determinado local ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1502763-97.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502763-97.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Garcia

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MICHEL GARCIA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 22h30, na avenida Doutor Jácomo Nazário, nº 840, Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, mediante grave ameaça exercida contra as vítimas Carlos Humberto Shibata e Elzi de Fatima Shibata, subtraiu para si o veículo Nissan Versa de placas GIS-4J19.

Foi denunciado, ainda, porque nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritos, transportava consigo, para fins de tráfico, uma porção de cocaína, acondicionada invólucro plástico fechado, pesando 101,35g (cento e um gramas e trinta e cinco centigramas), bem como uma porção de crack, acondicionada em invólucro plástico fechado, pesando 14,5g (quatorze gramas e cinco decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado (pág. 128), e o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 103/107).

Recebida a denúncia (pág. 130/131), o réu foi citado (pág. 154).

Durante a instrução foram ouvidas duas vítimas, uma testemunha de acusação, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica de pág. 207).

Em memorial, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia (pág. 210/215).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, bem como a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (pág. 219/226).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 11, pelo laudo de constatação preliminar de pág. 12, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de pág. 13, e pelo laudo toxicológico de pág. 118/120.

A autoria é certa.

A vítima Carlos Humberto Shibata contou que na data do fato viajou com sua genitora até esta comarca a fim de visitarem alguns parentes, e que quando estavam saindo da residência de uma tia, ao se dirigirem para ingressar em seu carro, o acusado se aproximou, visivelmente alterado, e começou a gritar de forma repetida: "vou matar, me dá a chave, vou matar, me dá a chave". Narrou que sua genitora já estava no interior do veículo, sentada no banco do passageiro, então primeiro a puxou pelo braço para que ela saísse do carro e, em seguida, entregou a chave ao roubador, que logo empreendeu fuga. Asseverou que imediatamente ligou para a Guarda Civil, e o veículo foi recuperado no mesmo dia. Por fim, afirmou que observou o réu na Delegacia de Polícia logo após o fato, e lá o reconheceu sem sombra de dúvida como sendo o autor do delito de roubo.

A vítima Elzi de Fátima Shibata contou que se despediu da irmã e, ao embarcar no veículo, um indivíduo bastante alterado também ingressou no automóvel e passou a gritar que queria a chave do veículo e que iria matar. Aduziu que seu filho abriu a porta do passageiro e a tirou do automóvel, entregando a chave do carro ao roubador em seguida.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil Carlos Henrique Peres da Silva contou que realizava patrulhamento quando recebeu notícia de que havia ocorrido um roubo de veículo, tomando ciência do emplacamento. Cerca de quatro minutos depois irradiaram a informação de que o monitoramento municipal tinha flagrado a saída do veículo desta cidade, sentido Salto. Então se posicionou naquelas imediações, ocasião em que visualizou o veículo em alta velocidade. Iniciou acompanhamento e, próximo à alça de acesso à Rodovia do Açúcar, avistou o réu dispensando uma sacola plástica. Mais adiante, em uma curva, o réu tentou entrar para acesso à cidade de Itu e perdeu controle do veículo, colidindo contra um barranco. Relatou que no interior do automóvel foi encontrada uma pedra muito grande de crack, um cigarro e mais R\$ 2,00. Voltando ao local em que ele havia arremessado a sacola, constatou que no interior dela havia uma porção a granel bastante significativa de cocaína.

Em seu interrogatório, o réu ofereceu confissão parcial, admitindo ter praticado o roubo, e alegando que as drogas que transportava não se destinavam ao tráfico. Aduziu que suportou perdas de entes queridos à época dos fatos e acabou retornando ao uso de drogas. Aduziu que estava deambulando e acabou chegando nesta comarca, ocasião em que foi até um ponto de tráfico a fim de conseguir drogas para vender. Disse que lá conseguiu uma porção de crack e, ao se sentar num determinado local para usá-la, avistou dois indivíduos escondendo drogas num arbusto. Asseverou que tomou para si as tais drogas e voltou a perambular, mas sentiu que estava sendo perseguido então realizou o roubo do veículo a fim de retornar à cidade de Itu. Por fim, afirmou que as drogas apreendidas não se destinavam ao tráfico.

Sendo este o conjunto probatório que se apresenta, dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que o acusado praticou o delito de roubo, bem como transportava drogas com destinação comercial.

Vale consignar que não é crível que o réu tenha saído a pé de Itu até esta comarca, encontrado um ponto de tráfico com o fim de solicitar drogas para realizar venda, lá ter tomado uma pedra de crack para consumo e, após ter observado onde traficantes guarneciam entorpecentes, em outro local, tê-las subtraído.

Quanto a alegação da defesa de que o acusado é dependente químico e que o crime de roubo foi cometido em razão das alucinações causadas pelo consumo de entorpecentes, consigno que, em juízo, Michel se mostrou articulado e se expressou de forma clara, não havendo indícios de que sua capacidade de autodeterminação esteja prejudicada. Assim, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas, a condenação do réu

pelos delitos de tráfico e de roubo é medida que se impõe.
Passo à dosimetria das penas.

a) quanto ao crime de roubo.

Com exceção da condenação ocorrida nos autos 0002876-65.2008.8.26.0286 (pág. 29), que foi atingida pelo prazo depurador, as condenações dos processos certificadas nas págs. 28/29 são hábeis a ensejar o reconhecimento da reincidência, de maneira que ao menos uma delas deve ser tomada nesta primeira fase da dosimetria da pena, como antecedente desabonador. Para tanto, tomo a condenação ocorrida nos autos 0002365-23.2015.8.26.0286, fixando as penas acima de seus patamares mínimos, ou seja, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 11 (onze) dias-multa. Presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea e a agravante de reincidência. A condenação no feito 0003516-39.2018.8.26.0635 enseja o reconhecimento da reincidência específica do acusado, em virtude de condenação com trânsito em julgado pela prática de outro delito de roubo. Assim, a circunstância agravante deve ser considerada preponderante à confissão espontânea do acusado. De maneira que aumento a pena em 1/6, resultando ela em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 12 (doze) dias-multa. Ausentes causas de diminuição ou de aumento.

b) quanto ao crime de tráfico de drogas.

Como já consignado, o réu ostenta antecedentes desabonadores em virtude das condenações operadas nos autos 0002365-23.2015.8.26.0286 e 0002876-65.2008.8.26.0286 (pág. 28/29). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes, visto que o sentenciado não confessou que transportava as drogas com o fim de comercializa-las, e há condenação certificada a pág. 28, relativa aos autos 0003516-39.2018.8.26.0635, que demonstra a reincidência genérica do acusado. Assim, aumento as penas de 1/6, resultando elas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há prova de reincidência e de antecedente desabonador.

Por fim, somo as penas já individualizadas e motivadas, tornando-as definitivas em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno MICHEL GARCIA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, e no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do concurso material de infrações.

Determino que a pena privativa de liberdade imposta a Michel seja inicialmente cumprida em regime fechado, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Subsistindo os motivos que autorizaram a manutenção de sua custódia cautelar, principalmente pela necessidade de se garantir a ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 21 de outubro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA